

0002178-35.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0002178-35.2015.8.26.0635 - Controle 2015/000531

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN OLIVEIRA COSTA

Vítima:

J.E.R.S

Data da Audiência:

08/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 08 de junho de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, por videoconferência, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). LETICIA STUGINSKI STOFFA; e o Defensor, Dr. LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA, Defensor Público. Ausente o réu RENAN OLIVEIRA COSTA.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais militares Ricardo e Gilson.

Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da vítima João.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, não se opondo a

fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto e substituição, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição pela insuficiência de provas, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa, regime aberto, substituição da pena e apelo em liberdade e justifica gratuita, a qual foi gravada.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi dito: Homologo a desistência.

VISTOS.

RENAN OLIVEIRA COSTA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 14 de março de 2015, por volta das 16h00min, na Av. Sapopemba, nº 31.000, Travessa Morro das Pedras, São Rafael, São Paulo/SP, foi surpreendido pelos policiais militares na posse do veículo motociclo Honda/CG 150 Titan MIX EX, cor cinza, placa EQS-8743 São paulo/SP, ano 2010/2010, chassi 9C2KC1640AR072844, avaliada em R\$ 5.500,00, pertencente à vítima João Elpidio Rodrigues da Silva, produto de roubo ocorrido em 10/03/2014.

A denúncia foi recebida em 13/04/2015 (fls. 47), o réu foi regularmente citado (fls. 61) e ofereceu defesa prévia (fls. 84/85).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Ricardo e Gilson. Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Ricardo declarou que visualizaram a motocicleta com o condutor sem capacete, que não ofereceu resistência e em consulta constou que a motocicleta era produto de roubo. O acusado afirmou que pediu a moto emprestada a um amigo que não recordava o nome.

O policial Gilson relatou que o réu estava machucado na perna e no rosto e a motocicleta constava como produto de roubo. O acusado afirmou que pegou emprestado de uma pessoa que não soube precisar o nome. Conduziram o réu ao hospital em razão dos machucados, que segundo ele eram do dia anterior.

Não há dúvidas quanto a autoria de RENAN no delito de receptação, isso porque ambos os policiais civis ouvidos em Juízo confirmaram que avistaram o acusado na condução da motocicleta Honda/CG 150 Titan MIX EX, cor cinza, placa EQS-8743 São paulo/SP, ano 2010/2010, chassi 9C2KC1640AR072844, que em consulta constataram que era produto de roubo.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Nota-se que não há dúvidas de que o réu praticou a receptação da motocicleta, restando controverso o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o dolo de adquirir o produto sabendo ser produto de ilícito.

Neste sentido, é certo que a ciência da ilicitude do bem deve ser apurada em conjunto com as demais provas produzidas, vez que o dolo por si só tem caráter subjetivo. Este é o entendimento do do Superior Tribunal de Justiça: "Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem

criminosa por parte do recorrido. [...] Agravo a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp nº 908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva, Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008).

Assim, considerando que o réu foi detido na condução da motocicleta Honda/CG 150 Titan MIX EX, cor cinza, placa EQS-8743, que não portava qualquer documento e que não soube dizer aos policiais nome ou endereço do suposto amigo que havia emprestado a moto, considero presentes elementos que evidenciam a vontade do réu em receber e ocultar produto que sabia ter origem ilícita.

Por fim, ressalto que o acusado não cumpriu as condições da suspensão condicional do processo e não comunicou ao Juízo sua mudança de endereço, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos, atitude incompatível com quem se declara inocente.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário e menor de 21 anos à época dos fatos, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade prestação de serviços à comunidade.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu RENAN OLIVEIRA COSTA a 01 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Considerando que o delito de receptação tem pena máxima de 04 (quatro) anos e que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, de rigor o reconhecimento de ofício da ocorrência da prescrição punitiva dos fatos aqui narrados, a qual operou-se no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV c.c. artigo 115, ambos do Código Penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu RENAN OLIVEIRA COSTA, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 109, inciso IV c.c. artigo 115, ambos do Código Penal. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público e Defesa foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu e expeçam-se ofícios e comunicações necessárias.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.